

1500088-09.2020.8.26.0213

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2015072/2020 - DEL.POL.GUARÁ, 9543436 - DEL.POL.GUARÁ, 12/20/305 - DEL.POL.GUARÁ, 2015072 - DEL.POL.GUARÁ, 12/20/305 - DEL.POL.GUARÁ, 2015072 - DEL.POL.GUARÁ, 12/20/305 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500088-09.2020.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-09.2020.8.26.0213

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2015072/2020 - DEL.POL.GUARÁ, 9543436 - DEL.POL.GUARÁ, 12/20/305 - DEL.POL.GUARÁ, 2015072 - DEL.POL.GUARÁ, 12/20/305 - DEL.POL.GUARÁ, 2015072 - DEL.POL.GUARÁ, 12/20/305 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CARLOS DA SILVA DE ANDRADE e outro

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

ALAN CARLOS DA SILVA DE ANDRADE, vulgo "Zóio" e GUSTAVO HENRIQUE GRANADO FERREIRA, vulgo "Narigudo", qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, em data e local incertos, porém entre os dias 5 de janeiro de 2020, às 5h e o dia 6 de janeiro de 2020, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, os denunciados, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, em situação de calamidade pública em razão da pandemia de covid-19, receberam em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um telefone celular Iphone 7 Plus, Black, 32Gb, pertencente à vítima Breno Lucas Rodrigues de Almeida.

A inicial narra que no dia 5 de janeiro de 2020, por volta das 5h, na Rua

Tiradentes, nº 143, neste município, ocorreu um crime de roubo, em que foi subtraído um aparelho celular Iphone 7 Plus de propriedade da vítima Breno Lucas Rodrigues de Almeida. E, conforme apurado, após o crime acima, os denunciados ingressaram na posse do aparelho telefônico, sabedores de que era produto de crime, eis que desacompanhado de nota fiscal e acessórios, além do que estava logado na conta do usuário Breno. Em seguida, revenderam o aparelho para Yuri dos Santos Ribeiro Assagra, que trabalha em uma loja que comercializa aparelhos eletrônicos. Referida transação ocorreu com um primeiro de Gustavo com Yuri, no dia 6 de janeiro de 2020, quando levou o aparelho para verificar e Yuri notou que estava logado com o e-mail de Breno, questionando-lhe se tinha origem lícita. No dia seguinte, Alan procurou por Yuri, após resetar o aparelho e o vendeu para Yuri, que após anunciar a venda do eletrônico em uma rede social, reconheceu o produto como sendo de sua propriedade.

A denúncia foi recebida em 2 de fevereiro de 2022 (fl. 129) e os réus, pessoalmente citados em 14 de fevereiro e 7 de março de 2022 (fls. 141 e 152), apresentaram resposta à acusação às fls. 142/143 e 153/157. Durante a instrução foi ouvida a vítima, três testemunhas e interrogados os réus (fls. 203 e 230).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender que com a instrução processual restaram dúvidas acerca da forma como Alan poderia saber da titularidade do bem e como teria desbloqueado o aparelho. Ao que tudo indica os réus tinham acesso à senha de desbloqueio do aparelho e a versão apresentada pela vítima e sua representante legal é inverossímil e não merece lastro para sustentar decreto condenatório. Com relação ao coinvestigado Yuri dos Santos Ribeiro Assagra requereu que eventual absolvição nestes autos seja certificado nos autos de execução do acordo de não persecução penal para reavaliação e análise de possível rescisão do acordo diante da possibilidade de inexistência da materialidade delitiva (sistema informatizado - SAJ).

A defesa de Gustavo Henrique Granado Ferreira, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, articulando com a negativa de autoria e ausência de provas para a condenação (fls. 232/236).

Por fim, a defesa de Alan Carlos da Silva de Andrade pleiteou sua absolvição, ao argumento de que não cometeu nenhum crime (fls. 237/239).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é improcedente.

Não obstante a existência de indícios da prática do delito, demonstrados pelo boletim de ocorrência de fls. 4/6 e 10/11, auto de exibição e apreensão de fl. 12, auto de entrega de fl. 14, auto de avaliação de fl. 37, verifica-se que não há provas suficientes para a condenação. Vejamos.

O acusado Alan Carlos da Silva de Andrade disse que tem 30 anos. É solteiro e tem dois filhos, de 12 e 5 anos, que moram com as genitoras. Trabalha na VLI. Já foi processado em um tribunal do crime, mas foi absolvido. Quando comprou esse telefone, trabalhava junto com um rapaz. Estava desbloqueado. Ficou uns vinte dias com o aparelho. Precisou vender para pagar pensão alimentícia. Pediu para Gustavo ajudá-lo a vender. Ele entregou para o rapaz com a senha (sistema informatizado - SAJ).

O acusado Gustavo Henrique Granado Ferreira disse que tem dois filhos, de 2 e 4 anos, que moram com ele. Pegou o celular da mão do Alan. Ele disse que precisava vender o celular porque estava com algumas contas atrasadas. Perguntou a ele se era roubado, ao que respondeu que não era e que tinha a senha. Do mesmo jeito que pegou

o celular mostrou para Yuri (sistema informatizado - SAJ).

A seu turno, a vítima Breno Lucas Rodrigues de Almeida relatou que estava indo embora por volta de 4h ou 5h da manhã, quando chegaram dois caras com camisa no rosto e pegaram seu celular. No momento dos fatos estava junto com sua ex-namorada (Heloá), João e a namorada dele. Não reconheceu os assaltantes. Seu telefone era um Iphone 7 plus. Recuperou o aparelho, mas não conseguiu usá-lo depois. O aparelho foi bloqueado. Não forneceu senha para ninguém. Não sabe como eles conseguiram desbloquear o aparelho. Não conhece Alan, nem Gustavo, nem Yuri. Mora em Ituverava. Nunca teve problemas com drogas (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha Maria dos Anjos Rodrigues Camilo relatou que viu o anúncio da venda do celular na internet. Foram na delegacia no dia seguinte. Era o celular de seu filho que foi roubado. O policial conseguiu recuperar o aparelho, mas estava bloqueado. Identificou o celular pela capinha. Não tem Facebook. Naquele dia entrou no Facebook e viu. Sempre morou em Ituverava. Não seguia lojas de Guará. Só viu essa vez. Foi coincidência. Seu filho não usa drogas. Na época tinha Facebook. Não conseguiram desbloquear o celular depois (sistema informatizado - SAJ).

Assim, depreende-se dos autos que não há elementos de convicção que contradigam a versão apresentada pelos réus e aliada à fragilidade do conjunto probatório, bem apontada pelo representante do Ministério Público, mostra-se suficiente a amparar a tese exculpatória.

Tratando-se de infração penal, é certo que o dolo, mais do que presumido, precisa ser provado. No caso em tela, evidenciou-se que os réus tinham acesso à senha de desbloqueio do aparelho, bem como que a versão apresentada pela vítima e sua genitora mostrou-se inverossímil.

Diante disso, a absolvição é medida que se impõe, pois não foram produzidas provas suficientes para comprovar que receberam em proveito próprio o aparelho de telefone celular, sabendo ser produto de crime.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência e, bem por isso, para a condenação a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Logo, na ausência de elementos concretos e seguros que sugerem o envolvimento dos acusados com o crime a eles irrogado na denúncia, a melhor solução há de ser o reconhecimento da absolvição, conforme manifestação do Ministério Público, reiterada pela nobre defesa, que acresço aos presentes fundamentos como razão de decidir.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de absolver ALAN CARLOS DA SILVA DE ANDRADE, vulgo "Zóio" e GUSTAVO HENRIQUE GRANADO FERREIRA, vulgo "Narigudo", qualificados nos autos, da imputação que lhes foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Certifique-se o teor desta sentença nos autos de execução do acordo de não persecução penal em que figura como compromissário o coinvestigado Yuri dos Santos Ribeiro Assagra para reavaliação, conforme requerido pelo representante do Ministério Público.

P.R.I.C.

Guara, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA